

Contexto e Imputações do Caso

O episódio envolve Thiago Lênin Sousa, pai de uma aluna, que agrediu um professor dentro de uma escola pública no Guará (DF) em 20 de outubro de 2025. Segundo as notícias, a aluna havia sido **repreendida em sala de aula** por usar o celular, e posteriormente relatou ao pai que teria sido **xingada pelo professor**. Revoltado, Thiago Lênin invadiu a sala da coordenação e desferiu uma sequência de **nove socos** no professor, além de chutes, resultando em hematomas, um olho roxo e objetos pessoais da vítima quebrados ¹ ². Câmeras de segurança registraram a agressão, e testemunhas (inclusive a própria filha) confirmaram os fatos – a aluna chegou a **intervir fisicamente**, aplicando um “mata-leão” no próprio pai para contê-lo ³ ⁴. Após a chegada da polícia, Thiago Lênin foi detido em flagrante e conduzido à delegacia, onde prestou depoimento alegando que **agiu para defender a filha**, acreditando que ela estivesse sendo insultada pelo docente ⁵.

Do ponto de vista legal, o pai foi **autuado pelos crimes de lesão corporal, injúria e desacato** ⁶. Em termos técnicos: (a) *lesão corporal* (art. 129 do Código Penal – agressão física causadora de lesão ou dor física); (b) *injúria* (art. 140 do CP – ofensa à dignidade ou decoro, no caso pelas palavras de baixo calão proferidas contra o professor, como “filho da p...!” ⁷); e (c) *desacato* (art. 331 do CP – ofensa a funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela, dado que o professor, servidor público, foi insultado durante o desempenho de suas funções na escola). O professor manifestou formalmente o interesse em representar criminalmente contra o pai agressor ⁸, o que era necessário para a persecução da lesão corporal leve e da injúria (ambos crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima). O desacato, por sua vez, é de ação penal pública incondicionada (tutela o respeito à função pública), seguindo adiante independentemente da vontade do ofendido.

A seguir, sob uma perspectiva didática de **Direito Penal**, analisaremos as possíveis **teses de defesa** em favor de Thiago Lênin. Serão examinadas teses que visam **excluir a ilicitude** do fato (justificantes, como legítima defesa de terceiro), **excluir ou mitigar a culpabilidade** do agente (desculpantes supralegais, como inexigibilidade de conduta diversa, ou erros de compreensão dos fatos), bem como estratégias de enquadramento jurídico para reduzir a gravidade das acusações (*desclassificação* de delitos ou reconhecimento de concurso de crimes mais favorável). Além disso, discorreremos sobre princípios penais aplicáveis – como o **princípio da intervenção mínima** – e eventuais **benefícios legais** que podem ser buscados (transação penal, suspensão condicional do processo, penas substitutivas etc.), levando em conta a legislação atualizada até outubro de 2025, doutrina contemporânea e jurisprudência recente dos tribunais superiores. O objetivo não é elaborar uma peça defensiva pronta, mas sim **explicar, de forma técnica e didática**, quais argumentos jurídicos poderiam ser aventados em defesa do acusado, embasando cada tese em fundamentos legais, doutrinários e jurisprudenciais pertinentes.

Legítima Defesa de Terceiro – Excludente de Ilicitude Possível?

Uma primeira tese a examinar seria alegar que Thiago Lênin agiu em **legítima defesa de terceiro**, isto é, em defesa de sua filha. A **legítima defesa** é uma causa legal de exclusão da ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal, que a define nos seguintes termos: “*Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.*” ⁹. Trata-se de um *direito de reagir* contra uma agressão injusta, presente ou prestes a acontecer, visando proteger um bem jurídico próprio ou de terceiro, desde que se utilize meios necessários e moderados. No caso de legítima defesa de **terceiro**, o agente atua para defender direito

alheio (no exemplo, o pai defendendo a integridade ou honra da filha). Esse instituto tem amparo no princípio da solidariedade humana, estando expressamente admitido no CP que se possa repelir agressões contra bens jurídicos de terceiros ¹⁰. Em suma, se ficasse provado que o professor, de fato, estava praticando uma agressão injusta contra a filha (por exemplo, uma agressão física atual ou uma ameaça iminente grave), o pai poderia invocar a legítima defesa em favor dela, desde que suas ações cumprissem os requisitos legais de necessidade e moderação.

No cenário concreto, porém, essa tese enfrenta dificuldades. A agressão que motivou a conduta do pai foi, segundo a versão dele próprio, de natureza **verbal**: a filha teria sido **xingada** (ofendida) pelo professor durante a reprimenda em sala de aula ⁵. Ainda que xingamentos possam configurar uma injusta agressão a direitos da personalidade (à honra da aluna, por exemplo), a jurisprudência e a doutrina são **bastante restritivas** quanto a admitir legítima defesa em resposta a ofensas meramente verbais, *ainda mais mediante violência física desproporcional*. A legítima defesa exige que a reação seja destinada a **repelir** uma agressão injusta *em curso ou prestes a ocorrer*, e não a vingar ou punir uma agressão já consumada. No caso, quando o pai chegou à escola, **não havia mais nenhuma agressão em andamento**: a alegada ofensa já ocorrera minutos antes, na sala de aula, e a filha não se encontrava sob perigo atual que justificasse um resgate emergencial. Conforme enfatizam os doutrinadores, *“não há que se falar em legítima defesa em face de uma agressão passada (vingança)”*, sendo necessário que a reação seja imediata a uma agressão atual ou iminente ¹¹ ¹². Assim, a conduta de invadir a coordenação e agredir o professor teve caráter de retaliação pós-fato, não de proteção imediata.

Além disso, existe o requisito da **moderação e proporcionalidade** na defesa. Os meios empregados pelo agente devem ser necessários e usados com moderação, limitados ao necessário para neutralizar a agressão. No caso em tela, reagir a um suposto insulto verbal com uma sequência de nove socos e chutes é claramente **desproporcional**. A doutrina ensina que não se pode invocar legítima defesa para *bens jurídicos de valor muito inferior ao meio lesivo utilizado*. Cléber Masson, por exemplo, adverte que *“o bem jurídico preservado deve ser de valor igual ou superior ao sacrificado, sob pena de configuração do excesso. Exemplo: não pode invocar legítima defesa aquele que mata uma pessoa pelo simples fato de ter sido por ela ofendido verbalmente.”* ¹³. Guardadas as proporções, agredir fisicamente um professor causando lesões **apenas porque este proferiu ofensas verbais** à filha insere-se nessa ideia de reação excessiva e não amparada pelo art. 25 do CP – o ordenamento **não legitima a “defesa da honra” pela força bruta**. Aliás, a tese da chamada *legítima defesa da honra* (historicamente usada em casos de crimes passionais) já foi expressamente rechaçada pelos tribunais superiores, por contrariar os princípios constitucionais – o **STF**, em 2021, firmou entendimento no sentido de que argumentos de “defesa da honra” não podem justificar ou excluir a ilicitude de homicídios, por exemplo ¹⁴. No nosso caso, ainda que o pai alegue ter agido para defender a honra ou integridade moral da filha, essa linha não encontra respaldo jurídico para excluir o crime; no máximo, a ofensa prévia poderia ser avaliada para fins de atenuação de pena (como veremos adiante).

Outro ponto: a **agressão injusta** que se alega ter motivado o pai era, em essência, uma *ofensa verbal*. Embora qualquer direito possa, em tese, ser defendido (inclusive a honra), é controverso se xingamentos isolados caracterizam “agressão” para fins de legítima defesa. A doutrina majoritária entende que **provocações ou ofensas verbais não autorizam o emprego de violência física em legítima defesa**. Nesse sentido, assevera Rogério Greco que a reação deve ser contra *agressões de fato*, e não contra meras provocações morais – nestes casos, a ordem jurídica oferece outros meios de reparação (como medidas disciplinares ou ações por dano moral), não se admitindo o caminho da violência privada. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal já resumiu bem: *“A mera provocação não dá ensejo à defesa legítima. Ao reagir a uma provocação por parte da vítima, o agente responderá pelo crime, podendo ser reconhecida em seu favor uma atenuante genérica (CP, art. 65, III, c) ou um privilégio, como no crime de homicídio (CP, art. 121, §1º)”* ¹⁵. Ou seja, se o professor de fato insultou a aluna, isso configura

um **ato injusto e reprovável**, mas a lei não autoriza que o pai faça justiça com as próprias mãos agredindo-o; tal ofensa serviria, quando muito, para *mitigar sua responsabilidade*, mas não para excluí-la totalmente via legítima defesa.

Em conclusão, a tese de legítima defesa (própria ou de terceiro) **difícilmente prosperaria** em favor de Thiago Lênin, dada a ausência de agressão atual ou iminente contra a filha no momento dos fatos e o manifesto excesso na reação. O pai não agiu para **repelir** uma violência presente, mas sim para **castigar** o professor por um ato anterior – caracterizando um **desforço pessoal**, que não encontra amparo legal (o próprio Código Penal tipifica como ilícito o *exercício arbitrário das próprias razões*, no art. 345). Assim, a defesa terá de buscar outros caminhos jurídicos, como os que veremos a seguir, já que a legítima defesa stricto sensu não se ajusta aos elementos do caso concreto.

Legítima Defesa Putativa – Erro Sobre Situação de Fato Justificante

Embora a legítima defesa real não se configure, a defesa poderia tentar invocar a figura da **legítima defesa putativa**, alegando que o pai **imaginou estar agindo** em defesa de sua filha, sob uma percepção errônea dos fatos. As *discriminantes putativas* ocorrem quando o agente, **por erro**, supõe estar presente uma situação que, *se fosse verdadeira*, legitimaria sua ação (art. 20, §1º, do Código Penal). Nesse caso, não se trata de verdadeira legítima defesa em sentido jurídico, mas de um **erro de percepção** por parte do agente sobre os fatos. Conforme conceituam Mirabete e Fabbrini, “a *legítima defesa putativa existe quando o agente, supondo por erro que está sendo agredido, repele a suposta agressão*”, tratando-se de uma **percepção distorcida da realidade** ¹⁶. Em outras palavras, o pai **acreditou sinceramente** que sua filha estava sofrendo uma injustiça grave (teria sido gravemente ofendida ou até correndo perigo) e, movido por esse erro, partiu para a agressão ao professor como se estivesse agindo em defesa legítima.

Do ponto de vista técnico, a legítima defesa putativa não é uma excludente da ilicitude em si (pois, objetivamente, não havia uma agressão a repelir), mas pode atuar como **excludente da culpabilidade** do agente se o erro for escusável. O Código Penal, em seu art. 20, §1º, dispõe: “*É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima.*” ¹⁷. Ou seja, se o pai incorreu em um **erro de fato plenamente justificável** (erro **escusável** ou inevitável) ao avaliar a situação – por exemplo, se a filha o fez crer que estava sofrendo algum tipo de abuso intolerável naquele momento –, ele **não será culpável**. Nessa hipótese, o ordenamento entende que faltou ao agente a *consciência da ilicitude* ou o *dolo* sobre os elementos do crime, já que ele acreditava em circunstâncias que, a se verificarem verdadeiras, legitimariam seu ato. Seria o caso de um pai que, ao receber uma ligação histórica da filha dizendo “o professor vai me bater/agredir!”, corre à escola achando que vai salvar a filha de uma agressão física iminente – se ao chegar agride o docente, mas depois se descobre que a situação não era essa, ele agiu sob **erro de fato** acerca de uma causa de justificação.

No caso concreto, podemos argumentar que Thiago Lênin estava **convencido de que sua filha sofrera uma injustiça séria**. Ele mencionou, em depoimento, que a filha “ligou dizendo que o professor teria xingado” ela ¹⁸. É possível que, no calor dos acontecimentos, o pai tenha **superestimado a gravidade do ocorrido** ou imaginado que a filha estivesse sendo vítima de humilhações ou abusos intoleráveis. Assim, poderia dizer-se que ele *supôs* estar agindo legitimamente para defender a honra e o bem-estar psicológico da filha. Essa suposição, embora equivocada, atuaria como um **erro sobre os pressupostos fáticos da legítima defesa** de terceiro (*error facti*). Se o tribunal entendesse que tal erro foi **plenamente justificável** pelas circunstâncias – por exemplo, se a filha, chorando ao telefone, levou o pai a crer sinceramente que estava sendo agredida ou submetida a grave abuso pelo professor – então,

de acordo com o art. 20, §1º do CP, Thiago Lênin deveria ser **isento de pena** quanto às consequências penais da agressão ¹⁷. Essa seria a situação ideal para a defesa: caracterizar o caso como um genuíno mal-entendido excusável.

Entretanto, a aplicabilidade dessa tese vai depender de provar o **grau de razoabilidade do erro** do pai. A legítima defesa putativa só exonera totalmente quando o erro do agente é excusável, isto é, quando *qualquer pessoa média nas mesmas circunstâncias também poderia se enganar da mesma forma*. Se o erro for considerado **inevitável**, exclui-se a culpabilidade do agente (ele fica isento de pena) ¹⁷. Mas se o erro for **evitável** (ou seja, um erro fruto de certa negligência ou precipitação do agente, que teria como agir de modo mais cauteloso), aí não se afasta totalmente a responsabilidade – o art. 20, §1º parte final, indica que, não sendo plenamente justificado o erro, o agente responde pelo crime normalmente, salvo se a lei admitir punição por culpa (o que não se aplica aqui, pois não há “lesão corporal culposa” no contexto de socos intencionais). Na prática, a doutrina e jurisprudência costumam tratar o erro evitável sobre uma justificante como **erro de proibição** (indireto) ou, ao menos, como circunstância para eventual redução de pena. Ou seja, se o pai agiu sob um erro **inescusável** (por exemplo, reagiu de forma impulsiva sem verificar os fatos, quando uma pessoa prudente teria buscado a direção da escola antes de partir para a violência), ele *não será absolvido*, mas essa situação de “mal-entendido” pode servir para **diminuir a gravidade subjetiva do ato**.

No caso, alguns fatos sugerem que o erro do pai não era tão justificável assim: ele chegou à escola “nervoso” para tirar satisfações, foi informado pela direção de que as providências seriam tomadas, ausentou-se para beber água e, ainda assim, voltou e atacou o professor de forma “imediate e explosiva” assim que o viu ¹⁹. Isso indica que **houve tempo para ele refletir** ou buscar esclarecimentos, e que sua reação foi pautada mais pela emoção do que por uma crença racional de que a filha estava sob agressão iminente. A filha não estava em perigo físico quando ele chegou (tanto que ela mesma teve presença de espírito para **contê-lo** depois). Logo, é provável que um juiz considere que **ele extrapolou o limite do erro excusável**, agindo de modo precipitado. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal do Júri (em caso análogo de engano): “A tese de legítima defesa putativa só deve ser acolhida quando restar evidenciado, de plano, a ocorrência de erro excusável, além da moderação dos meios...” ²⁰. No caso, além do erro não ser totalmente excusável, faltou moderação na reação, o que enfraquece a alegação.

Em síntese, a defesa de Thiago Lênin poderia sim levantar a **legítima defesa putativa** para argumentar que ele **acreditava estar agindo licitamente** em defesa da filha. Esse argumento tem base legal (art. 20, §1º, CP) e doutrinária – trata-se de um *erro de tipo permissivo*, no qual o agente imagina circunstâncias de justificativa. **Se** conseguir convencer de que o erro foi inevitável dado o contexto (por exemplo, que a informação que ele recebeu da filha o levou sinceramente a crer numa agressão intolerável por parte do professor), Thiago poderia ser absolvido por falta de dolo e culpabilidade. Mas é importante frisar aos alunos: os tribunais costumam exigir um rigor probatório alto para aceitar esse tipo de excludente. É preciso demonstrar uma **situação de fato que tornaria a ação legítima** e que o engano do agente foi **compreensível e perdoável**. No presente caso, isso não é evidente – aparentemente tratou-se de um impulso colérico em resposta a uma ofensa já encerrada, o que juridicamente se aproxima mais de **vingança privada** do que de legítima defesa putativa propriamente dita. Assim, essa tese, embora possível, provavelmente funcionaria mais para **diminuir a reprovação da conduta** (talvez influenciando na pena ou no reconhecimento de atenuantes) do que para afastar totalmente a ilicitude ou a culpa.

Inexigibilidade de Conduta Diversa – Causa Supralegal de Exclusão da Culpabilidade

Outra linha defensiva plausível seria invocar a chamada **inexigibilidade de conduta diversa**, uma tese segundo a qual, nas circunstâncias do caso, não se podia razoavelmente exigir que o pai agisse de outro modo que não aquele (ainda que ilícito) – o que excluiria ou atenuaria sua culpabilidade. Diferentemente das excludentes de ilicitude (que justificariam o fato), aqui estaríamos diante de uma **excludente de culpabilidade** supralegal: o fato permanece típico e ilícito, mas o agente não seria culpável porque qualquer pessoa, no lugar dele, *não teria condição de cumprir a lei* adequadamente. Em linguagem coloquial, seria alegar que Thiago Lênin agiu sob um impulso tão compreensível do ponto de vista humano (a defesa da filha supostamente ofendida) que **não se podia exigir** dele um comportamento diverso.

A **inexigibilidade de conduta diversa** não está expressamente prevista na parte geral do Código Penal como regra geral (exceto em hipóteses específicas, como a coação moral irresistível e a obediência hierárquica prevista no art. 22 do CP). Trata-se de construção doutrinária e jurisprudencial que **reconhece causas supralegais de exclusão da culpabilidade** quando fatores muito fortes de pressão psicológica, social ou moral atuam sobre o agente. A ideia base é: para se considerar alguém culpável, exige-se que ele pudesse agir de acordo com o Direito; se, dadas as circunstâncias, **não era razoável exigir** essa conduta legal, então falta-lhe a reprovabilidade pessoal pelo fato. Grandes autores defendem esse princípio – Francisco de Assis Toledo, por exemplo, o considera “a mais importante causa de exclusão da culpabilidade e um verdadeiro princípio de Direito Penal” ²¹. Porém, como alerta o mesmo autor, **essa tese deve ser usada com muita cautela**, para evitar “*absoluções a esmo, baseadas em simples conjecturas*” ²¹. Ou seja, os tribunais não a aplicam de forma automática; é preciso demonstrar uma situação de pressão excepcional.

No caso de Thiago, a defesa poderia argumentar que ele agiu sob o domínio de uma **forte emoção e senso de dever paterno**. Ao receber a ligação da filha dizendo-se destrutada pelo professor, ele experimentou um compreensível “*abalo emocional de pai*”, combinando indignação, impulso de proteger a filha e até um senso de justiça pelas próprias mãos. Poder-se-ia dizer que **sua capacidade de autocontrole ficou seriamente comprometida** – ele teria agido num estado de “violenta emoção” ao ver (ou imaginar) a filha sendo humilhada, o que tornaria *inexigível* que ele respondesse com a frieza e legalidade esperadas em circunstâncias normais (por exemplo, registrando uma queixa formal ou aguardando apuração administrativa). Em suma, sustenta-se que “qualquer pai zeloso, colocado na situação de Thiago Lênin, teria dificuldade de agir de forma diversa” – tese que apela ao **sentimento comum de proteção aos filhos**.

É importante diferenciar essa tese da mera emoção ou paixão simples, pois o Código Penal explicita no art. 28, I, que “*a emoção ou a paixão não excluem a imputabilidade penal*”. O simples fato de estar irado não absolve ninguém. A inexigibilidade, para ser reconhecida, exige uma **pressão psíquica anormal, extrema**, uma conjuntura tão excepcional que praticamente retira a real possibilidade de ação conforme o Direito ²² ²³. No caso em tela, pode-se alegar que o *dever legal de proteção dos filhos* (que tem assento inclusive constitucional, art. 227 da CF) aliado ao amor paternal colocou o réu em um **conflito de deveres**: de um lado, o dever jurídico de não agredir; de outro, o imperativo moral de defender a prole contra uma injustiça. Se a defesa conseguir pintar o quadro de que **a sociedade não poderia realmente exigir que ele ficasse inerte** diante do clamor da filha por ajuda, essa excludente supralegal ganharia força.

Entretanto, como analisarão criticamente os estudantes, **há objeções fortes** aqui. Casos reconhecidos de inexigibilidade em tribunais superiores costumam envolver situações muito mais coercitivas – por

exemplo, o funcionário que deixa de recolher contribuições previdenciárias porque a empresa faliu (crise econômica grave), ou alguém que comete um delito sob ameaça de um criminoso (coação moral quase irresistível). No contexto de nosso caso, embora a provocação contra a filha seja reprovável, havia, objetivamente, **outras condutas** que o pai poderia adotar (procurar a direção da escola, registrar ocorrência contra o professor, etc.). A própria reação da filha – tentando conter o pai – indica que *havia opção de não partir para a violência*. A pressão aqui veio mais de uma explosão emocional do que de uma situação externa incontornável. A jurisprudência, de modo geral, **não considera a indignação ou o ciúme ou a raiva como suficientes para inexigibilidade**, pois isso abriria perigoso precedente. O STJ já ressaltou, por exemplo, que *“a inexigibilidade de conduta diversa jamais deve ser analisada sob o prisma da saída mais fácil (comodidade). Não pode ser considerado inculpável o agente que, em uma situação crítica, tendo a opção de se desviar do ilícito, vai a seu encontro porque essa solução lhe parece mais simples.”* ²³. Em outras palavras, se existiam opções lícitas e o agente escolheu a via ilícita por ser “mais imediata” (como resolver na pancada ao invés de pelos meios legais), então ainda era exigível conduta diversa – logo, ele continua culpável.

Assim, a invocação de inexigibilidade de conduta diversa **poderia funcionar como argumento subsidiário**, principalmente para tentar sensibilizar o julgador na dosimetria da pena ou mesmo pleitear uma absolvição imprópria. Há decisões em que, apesar de não absolver formalmente, o juiz reconhece que o réu agiu sob influência de valor moral relevante ou violenta emoção, o que **atenua a pena** (CP, art. 65, III, c) ¹⁵. No caso, o motivo do crime – proteger a filha – poderia ser visto como um **motivo de relevante valor moral ou social**, uma circunstância atenuante genérica (CP, art. 65, III, a). Afinal, embora a forma como ele agiu seja ilegal, sua motivação (zelar pela dignidade da filha) não foi torpe ou fútil, mas sim algo compreensível dentro do papel de pai. Em suma, a defesa pode alegar que **faltou a Thiago Lênin, naquela situação concreta, a efetiva possibilidade de agir conforme o Direito**, pedindo assim que ele não seja apenado severamente (ou não seja apenado de forma alguma).

Contudo, é honesto esclarecer: os tribunais costumam **resistir em admitir inexigibilidade fora das hipóteses clássicas**. A literatura penal exemplifica inexigibilidade em situações bem extremas (v.g., “estado de necessidade exculpante” – agente que pratica crime para salvar um filho de perigo, quando não se enquadra em estado de necessidade justificante; casos de “obediência hierárquica putativa” etc.). No caso do pai agressor, a baliza mais segura para a defesa seria pleitear a **atenuação da pena** pelo contexto emocional e moral, ao invés de apostar numa absolvição plena por inexigibilidade. Como nota final doutrinária, enfatiza-se que essa causa suprallegal, por não estar codificada genericamente, **depende do convencimento subjetivo do juiz ou tribunal** quanto à excepcionalidade do caso. A defesa teria que construir uma narrativa muito forte de identificação (“e se fosse seu filho sendo xingado injustamente?”), talvez trazendo doutrina humanista. Mas, do ponto de vista técnico, a chance maior é de colher frutos na **dosimetria da pena** e não na absolvição. De todo modo, é uma tese que deve ser compreendida pelos alunos como existente e possível, embora de difícil acolhimento, dada a necessidade de preservação do cumprimento da lei em sociedade.

Elementos Subjetivos: Dolo, Ânimo de Ofender e Configuração dos Crimes

É importante analisar o **elemento subjetivo** dos delitos imputados – isto é, o *dolo* e as intenções específicas de Thiago Lênin – pois daí podem advir argumentos defensivos para descaracterizar ou **desclassificar os crimes**.

No tocante à lesão corporal (art. 129, caput, CP), trata-se de crime doloso quando o agente tem vontade de ofender a integridade física ou saúde da vítima. Aqui não há muita dúvida de que o pai **agiu dolosamente** ao agredir o professor com socos: ele queria de fato atingir e causar lesão (ainda que não

pretendesse uma lesão grave, o dolo de lesionar, ainda que simples, resta configurado pelos golpes intencionais). Não caberia alegar “lesão culposa” ou acidente, pois a dinâmica (entrar na sala e partir para a agressão física) demonstra a **direção intencional** da conduta. Uma eventual alegação de falta de dolo poderia existir apenas se a defesa sustentasse, por exemplo, que o pai **não tinha a intenção de machucar seriamente** o professor, mas apenas de adverti-lo – porém, mesmo essa intenção de “dar um corretivo” já configura dolo de lesionar (não é necessário querer causar ferimentos graves; basta querer praticar a violência física, o que ocorreu). Assim, em relação ao crime de lesão corporal, a defesa talvez não conteste a existência do dolo, mas sim a sua **intensidade**, buscando convencer que foi um *dolo impulsivo*, em parte justificado pelas circunstâncias (o que remete às teses já tratadas de erro e inexigibilidade) – isso pode influir em consequências penais, mas não exclui o crime em si.

Em relação ao delito de injúria (art. 140, CP), faz-se necessário o chamado *animus injuriandi*, ou seja, a **intenção de ofender a dignidade ou o decoro** da vítima. Consta nos autos que o pai, ao investir contra o professor, teria proferido xingamentos como “filho da puta” e possivelmente outras ofensas ⁷. A defesa de Thiago Lênin, contudo, nega que ele tenha proferido xingamentos ou ameaças verbais – de fato, ele **negou ter xingado ou ameaçado**, segundo a notícia ²⁴. Se essa versão for sustentada, há aqui uma clara questão de prova: *existiu ou não a injúria*? Caso não haja gravação de áudio, será a palavra do professor (e eventuais testemunhas que ouviram) contra a do acusado. **Se a dúvida permanecer**, pelo princípio *in dubio pro reo*, não se poderia condená-lo por injúria. Portanto, uma linha defensiva factual é **desmentir o elemento subjetivo da injúria** – dizer que ele não tinha intenção de insultar, ou mesmo que não chegou a proferir conscientemente aquelas palavras (poderia alegar que, se disse algo no calor da luta, não era dirigido como ofensa pessoal, mas um desabafo irrefletido).

Mesmo admitindo que as palavras ofensivas tenham sido ditas, a defesa pode argumentar que **não havia um dolo específico de injuriar**, mas sim um *estado de ânimo exaltado*. Em alguns casos, a jurisprudência entende que **“mera exaltação e desabafo não configuram o delito de desacato”** – decisão essa que por analogia também vale para injúria, quando o contexto indica ausência de vontade deliberada de ofender ²⁵ ²⁶. Há entendimentos (em tribunais estaduais e mesmo discussões doutrinárias) no sentido de que ofensas lançadas no calor de uma briga acalorada podem não revelar um *animus injuriandi* firme, mas sim uma explosão emocional momentânea. Por exemplo, o IBCCRIM já divulgou ementa de acórdão afirmando: *“Não se configura o tipo [penal], por ausência do elemento subjetivo, se houve discussão motivada pela exaltação mútua de ânimos. Mesmo havendo proferido palavras [de baixo calão]...”* (ementa trata de desacato, mas a lógica vale aqui) ²⁷. No nosso caso, embora não tenha havido exatamente “exaltação mútua” (o professor não revidou as ofensas, pelo que consta), o pai estava claramente com ânimo alterado. A defesa poderia dizer que **ele não tinha a frieza de espírito para querer atingir a honra do professor**, que seu foco não era difamar ou humilhar o docente, mas sim **defender sua filha** – os insultos teriam sido consequência colateral da emoção extrema, não o fim em si mesmos. Se acolhida essa tese, poderia haver absolvição quanto ao crime de injúria por falta de dolo específico. Todavia, é bom pontuar: os xingamentos proferidos (“filho da p...”) são objetivamente ofensivos à honra e dificilmente poderiam ser reconduzidos a algo inocente. Portanto, vai depender da benevolência do julgador em interpretar o contexto psicológico do agente. Na prática, essa argumentação pode ao menos levar à **desclassificação da injúria** para uma forma menos grave ou para **absorção pelo crime de desacato** (veremos adiante pelo princípio da consunção), em vez de mantê-la como delito autônomo.

Quanto ao desacato (art. 331, CP), exige-se também o *dolo* de desacatar, ou seja, a **vontade de menoscabar ou vilipendiar a função pública** representada pelo ofendido. O bem jurídico tutelado é o respeito à Administração Pública (personificada no funcionário no exercício de suas funções). Aqui, a defesa poderia explorar que **Thiago Lênin não agiu com a intenção de ofender a função pública, mas sim movido por um impulso pessoal de defender a filha**. Em outras palavras, sua ira não era contra o “professor enquanto autoridade escolar”, mas contra aquela pessoa que (segundo ele) agrediu

verbalmente sua filha. Essa distinção pode ser sutil, mas já houve entendimentos judiciais de que *se o intuito do agente não é propriamente desprestigiar a função pública, mas externar um descontentamento ou emoção violenta, pode não se configurar o desacato*. Por exemplo, o STJ já afirmou: *“De acordo com o princípio da intervenção mínima (...), para configurar o crime de desobediência (art. 330 CP), não basta o descumprimento de ordem; (...) é indispensável que inexistam sanção administrativa ou civil. [No caso do desacato], entende-se que críticas veementes ou exaltadas no calor da discussão, sem a intenção específica de ofender o prestígio da função pública, podem ser atípicas.”* ²⁸ ²⁹ .

No caso concreto, a defesa diria: *“Meu cliente não saiu de casa predisposto a insultar uma autoridade escolar; ele sequer pensou no status funcional do professor. Agiu como pai indignado, teria reagido assim contra qualquer pessoa que ferisse sua filha. Logo, faltou o ânimo especial de desacatar a Administração.”* Essa alegação visa mostrar ausência do elemento subjetivo peculiar do desacato – o **animus desacatandi** (intenção deliberada de desrespeitar a autoridade pública). Se se pudesse provar, por exemplo, que o pai nem sabia se o professor era servidor público, ou que ele estava tão descontrolado que não tinha consciência de estar afrontando a ordem escolar, isso enfraqueceria a caracterização do dolo do desacato.

Contudo, sejamos realistas: ao invadir a escola e xingar/agredir um professor *dentro do ambiente de trabalho*, dificilmente se convence que não houve vontade de desrespeitar a função do docente. O professor estava claramente no exercício de sua função (repreendendo aluno, depois na coordenação escolar), e o pai, ao agir daquela forma, **objetivamente atentou contra a autoridade do docente no ambiente escolar**. A jurisprudência brasileira, especialmente após 2017, tem reafirmado a validade do crime de desacato – o STF julgou que o art. 331 do CP foi recepcionado pela Constituição, não violando a liberdade de expressão (ADI/ADPF 496) ³⁰ . Então, salvo hipóteses muito particulares de mero desabafo sem ofensa grave, costuma-se punir o desacato quando um servidor é xingado ou agredido em função do cargo. No caso em tela, chamar um professor de “filho da p.” durante uma alteração relativa à atividade docente **se enquadra no desacato**, pois há ofensa ao respeito devido àquele funcionário público em razão da sua função educacional. A defesa, porém, poderia tentar ao menos enquadrar o ocorrido como uma situação de “ânimos acalorados” em que não houve desprezo consciente pela função, e sim revolta com uma conduta pessoal do professor. Tal argumento, se não absolver, pode contribuir para **abrandar a interpretação** do fato – por exemplo, evitar uma pena exacerbada por desacato, podendo até convencer o Ministério Público a **reduzir a acusação** a só injúria, dependendo das circunstâncias.

Resumindo essa parte: a defesa analisará minuciosamente o **dolo** nos três crimes. Para a lesão corporal, não há como negar o dolo de agressão, mas enfatiza-se que ele decorreu de forte emoção (atenuando a culpabilidade). Para a injúria, busca-se negar que houve vontade clara de macular a honra alheia – ou nega-se o fato ou atribui-se a fala a um surto emocional. Para o desacato, enfatiza-se a ausência de intenção específica de ofender a ordem pública, retratando o réu como um pai desesperado e não um desordeiro afrontando a autoridade do Estado. Essas estratégias visam **semear dúvidas** sobre a tipicidade das condutas verbais e eventualmente levar à **desclassificação**: por exemplo, se o juiz entender que houve ofensa verbal, mas não quer cumular injúria e desacato, ele poderia optar por apenas um dos tipos (possivelmente o desacato, que já abarcaria a injúria, ou se considerar que faltou animus de desacato, condenar só por injúria). Há também o princípio da **consunção** aplicável: muitos autores veem o desacato como uma forma especial de injúria que absorve esta última quando praticadas simultaneamente contra o agente público ³¹ . De fato, o STJ já afirmou que *“o desacato é especial forma de injúria, caracterizado como uma ofensa à honra e ao prestígio dos órgãos da Administração Pública”* ³¹ . Logo, a defesa pode requerer que a **injúria seja absorvida** pelo desacato (por ser este de bem jurídico mais amplo e pena mais alta), evitando dupla punição pelo mesmo ato de xingar. Essa unificação seria benéfica ao réu pois, embora o desacato tenha pena

máxima maior, ele responde por um crime a menos (reduzindo, por exemplo, custas, eventualmente evitando cumulação de penas e facilitando acordos).

Princípio da Intervenção Mínima e a Busca por Soluções Penais Mais Brandas

O **princípio da intervenção mínima** (ou da subsidiariedade do Direito Penal) deve sempre ser lembrado na análise de casos concretos, sobretudo quando envolvem pessoas sem antecedentes em contextos específicos como este. Tal princípio ensina que o Direito Penal deve ser a *ultima ratio*, apenas intervindo quando os demais ramos do direito forem incapazes de tutelar adequadamente o bem jurídico lesado ³² ²⁸. Em outras palavras, condutas socialmente danosas *só* devem ser criminalizadas e levadas ao sistema penal se realmente necessárias; e, mesmo quando já tipificadas, deve-se avaliar se não é possível tratar o conflito por meios menos gravosos.

No caso de Thiago Lênin, embora a gravidade da agressão física seja inegável (e dificilmente poderia ser resolvida apenas na esfera administrativa ou civil), **parte das condutas imputadas talvez não demandassem, isoladamente, uma punição penal severa**. Por exemplo, o xingamento (injúria) e mesmo o desacato, se considerados de menor potencial ofensivo, poderiam ser enfrentados com sanções alternativas (como multas, pedido formal de desculpas, etc.), sem necessidade de encarceramento ou longos processos. A defesa pode invocar a **fragmentariedade** do Direito Penal: este não tutela todos os bens jurídicos, mas foca nos mais importantes e nas agressões mais graves ³³. Assim, pode-se argumentar que o núcleo gravoso do caso é a lesão corporal (ataque físico), ao passo que a ofensa verbal é acessória. Em respeito à **subsidiariedade**, poder-se-ia propor que a injúria seja **desconsiderada separadamente**, por já estar contida no contexto do desacato ou por poder ser resolvida com reparação moral (uma eventual composição entre as partes). Inclusive, o legislador já sinaliza caminhos não penais para ofensas leves: a própria audiência de conciliação prevista na Lei 9.099/95 (Juizados Especiais Criminais) **busca composição civil dos danos** em crimes contra a pessoa de menor potencial ofensivo, extinguindo a punibilidade em caso de acordo (art. 74 da Lei 9.099/95).

No tocante ao **desacato**, há doutrina que defende a mitigação desse tipo penal, considerando-o por vezes excessivo em uma democracia (por limitar a crítica a agentes públicos). Embora, como dito, o STF tenha decidido pela sua constitucionalidade, existe um anteprojeto de reforma do Código Penal sugerindo absorver o desacato como uma forma qualificada de injúria ³⁴. Tudo isso reflete a tendência de restringir o uso do Direito Penal a situações realmente necessárias. A defesa pode então sustentar que, *a depender do contexto concreto*, punir tanto por injúria quanto por desacato seria **exagerado e bis in idem**, pois ambos derivam do mesmo ato de falar palavrões ao professor. Em nome da **proporcionalidade e intervenção mínima**, deveria haver **uma punição única** que cubra o ocorrido, evitando sobrepenalização. Assim, caso o juiz entenda que houve desacato, já não precisaria punir a injúria (absorvida); e vice-versa – se entender que foi uma injúria comum, não há necessidade de invocar desacato separadamente, já que a ofensa já estaria reprimida.

Ademais, o princípio da intervenção mínima também guia a escolha das **respostas estatais menos gravosas** possíveis. Significa dizer que, **mesmo havendo punição**, deve-se preferir aquela que cause **menor invasão na vida do acusado** e satisfaça a proteção do bem jurídico. Isso nos leva às **medidas despenalizadoras e alternativas penais** cabíveis neste caso, de que trataremos a seguir. Em síntese, a defesa pode alegar ao juiz e ao Ministério Público que Thiago Lênin, sendo réu primário e tendo agido num contexto específico de exaltação, **não representa uma ameaça que exija o peso máximo do Direito Penal**. O princípio da mínima intervenção recomenda buscar soluções como a conciliação, transação penal ou suspensão do processo, ao invés de um processo penal completo com eventual condenação privativa de liberdade. Essa abordagem está alinhada com a política criminal moderna de

evitar a “criminalização excessiva” de conflitos que podem ser resolvidos de forma mais simples e eficaz por outros meios. Inclusive, o STJ já enfatizou que o Direito Penal **não deve interferir em demasia na vida em sociedade**, devendo ser acionado apenas quando os demais ramos do Direito forem insuficientes para proteger os bens jurídicos ²⁸. No caso, proteger a integridade física dos professores e a autoridade escolar é importante; porém, a punição do pai pode ser exemplar e satisfatória mesmo se feita nos moldes dos institutos despenalizadores, sem necessidade de segregação ou estigmatização excessiva.

Desclassificações e Alternativas na Tipificação Penal

Dentro da estratégia defensiva, é possível buscar **desclassificações** das condutas para tipos penais menos graves ou adequações que beneficiem o acusado. Vejamos algumas possibilidades:

- **Desclassificação da lesão corporal para “vias de fato”:** Se, por hipótese, ficasse demonstrado que o professor não sofreu efetivamente lesões ou dores significativas (o que contraria as notícias, pois houve hematomas e dor ²⁹), a defesa poderia tentar argumentar que houve apenas uma contravenção penal de *vias de fato* (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41), que consiste em *agredir alguém, sem, entretanto, causar lesão corporal* comprovada. Essa contravenção é bem menos grave (pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses, ou multa). Entretanto, dado que o professor **teve lesões evidentes** (olho roxo, etc.) e possivelmente laudo médico atestando as escoriações, essa tese não deve prosperar – claramente houve lesão corporal leve, prevista no art. 129, caput, do CP (pena de detenção de 3 meses a 1 ano). Assim, a lesão dificilmente pode ser “reduzida” a vias de fato. A não ser que o laudo de lesão fosse frágil ou inexistente – o que, com as imagens e relatos, não parece ser o caso.
- **Desclassificação da injúria para difamação ou outra figura:** Aqui é pouco aplicável, pois difamação (art. 139 CP) envolve imputar fato ofensivo e não mera xingamento. Thiago não imputou fato algum ao professor, apenas ofendeu genericamente, o que é injúria mesmo. Poderia-se pensar em alegar que as palavras dele, no fundo, eram uma forma de **exercício arbitrário das próprias razões** ou outra figura atípica – mas isso seria forçado. Mais útil é, como já dito, tentar **excluir a injúria** com base na consunção pelo desacato ou negar o dolo.
- **Desclassificação do desacato para injúria simples:** Em linha oposta, a defesa também poderia sustentar que, caso se entenda que não houve a intenção de atingir a função pública, a conduta então *não configura desacato*, mas no máximo uma injúria contra o professor enquanto pessoa. Essa argumentação visa **afastar o rótulo de crime contra a administração pública**, mantendo o fato apenas na seara de crime contra a honra privada. Qual a vantagem? Talvez sensibilizar o juiz a aplicar penas mais brandas (já que injúria tem penas mais baixas que desacato) e possivelmente abrir caminho para acordos mais simples (pois injúria é de menor potencial ofensivo). Porém, o contra-argumento acusatório será que, objetivamente, o professor estava exercendo função e foi ofendido por isso, então o tipo específico de desacato se aplica. Ainda assim, se a situação for interpretada como uma rixa pessoal e não um ato de desafio à autoridade, essa desclassificação poderá ser aventada.
- **Concurso de crimes e consunção:** Como já mencionado, é discutível se injúria e lesão corporal, ocorrendo no mesmo contexto, constituem concurso de crimes ou se um absorve o outro pelo princípio da consunção. A tendência é tratar como **concurso material**, já que protegem bens jurídicos distintos (honra e integridade física). Entretanto, em alguns casos, nossos tribunais superiores têm aplicado consunção quando uma conduta é meio ou etapa de outra. No presente caso, agredir e xingar foram atos simultâneos, sem uma relação de meio-fim clara, então

provavelmente serão vistos como crimes autônomos acumulados. A defesa, contudo, poderia argumentar que os xingamentos **foram parte indissociável da agressão**, mero “aspecto verbal” dela, de modo que punir separadamente seria duplicar a resposta penal por um único contexto fático. Essa alegação pode ou não prosperar; de qualquer modo, caberá na fixação da pena o cuidado para evitar punição excessiva – por exemplo, se for condenado por tudo, que se analise a possibilidade de **concurso formal** ou **continuidade delitiva**, ao invés de somar penas integralmente (porém, concurso formal exige que as condutas tenham ocorrido com uma só ação ou uma só resolução; aqui houve uma sequência que pode caracterizar concurso material mesmo).

Em resumo, as **desclassificações** viáveis são limitadas, mas a defesa deve estar atenta para **ajustar o enquadramento legal à realidade mais favorável** ao réu. Isso inclui preferir injúria (pena máxima 6 meses) em vez de desacato (máx. 2 anos) se possível; absorver injúria pelo desacato se for para manter só um deles; e assegurar que a lesão seja reconhecida como **lesão leve** (o que parece claro, já que não houve gravidade maior, como incapacidade por mais de 30 dias, deformidade permanente etc. – que configurariam lesão grave ou gravíssima). A confirmação de que é lesão leve significa que a ação penal dependeu da representação do professor (que foi feita) e também abre caminho para os **benefícios dos Juizados Especiais**, como veremos.

Benefícios Legais: Composição, Transação Penal, Suspensão do Processo e Penas Alternativas

Dado que os delitos em questão são de relativa menor gravidade (pelo menos do ponto de vista das penas cominadas) e que Thiago Lênin muito provavelmente é **réu primário**, a defesa deve explorar todos os **benefícios processuais e penais** disponíveis que evitem uma condenação criminal definitiva ou penas privativas de liberdade. Tais benefícios estão previstos na legislação vigente e são aplicáveis a crimes de menor potencial ofensivo ou a réus sem antecedentes, buscando soluções consensuais e menos punitivistas. Vejamos os principais:

1. Composição Civil dos Danos (Lei 9.099/95, art. 74): Em se tratando de lesão corporal leve e injúria, que são infrações de menor potencial ofensivo (pena máxima não superior a 2 anos), seria cabível inicialmente uma audiência no Juizado Especial Criminal para tentativa de acordo entre o autor do fato e a vítima. Nessa fase, poderia ocorrer uma **composição dos danos civis**, ou seja, o pai indenizaria ou se retrataria com o professor de forma satisfatória. Se o professor aceitasse um pedido de desculpas formal e eventual reparação (pagamento de óculos quebrado, por exemplo, ou danos morais), e ambas as partes concilhassem, isso teria como efeito a **extinção da punibilidade** quanto aos crimes de ação penal privada ou condicionada (no caso, injúria e lesão corporal leve) ³⁵ ³⁶. Infelizmente, pelas notícias, o professor manifestou interesse em representação e não indica disposição para acordo imediato. Mas nada impede que, extrajudicialmente, a defesa procure a vítima para um acordo. Se o professor perdoasse ou desistisse da representação (o que pode ser feito até o fim da instrução), os crimes que dependem de representação não poderiam prosseguir (lesão e injúria). Ficaria apenas o desacato – este não depende de representação, mas, sem a vítima colaborando, a situação muda de figura. Em resumo, **tentar uma conciliação** seria benéfico: além de possivelmente extinguir parte das acusações, demonstra boa-fé do réu, o que pode ajudar futuramente (por exemplo, no juiz aplicar pena mínima ou substituí-la).

2. Transação Penal (Lei 9.099/95, art. 76): Caso não haja composição ou esta não encerre o caso, o próximo benefício possível seria a **transação penal**. A transação consiste em um acordo proposto pelo Ministério Público antes da queixa ou denúncia, no qual o autor do fato aceita cumprir alguma **pena alternativa** (geralmente multa, cesta básica ou pequenas restrições) em troca de não ser processado

criminalmente. Os requisitos são: ser infração de **menor potencial ofensivo** (pena máxima até 2 anos) e o acusado não ter antecedentes nem ter se beneficiado de transação nos últimos 5 anos. No nosso caso, *individualmente* considerados, os crimes se enquadram: lesão leve (pena máx. 1 ano), injúria (máx. 6 meses) e desacato (máx. 2 anos) – todos com máximo ≤ 2 anos, logo são infrações de menor potencial ofensivo ³⁷. O complicador é que juntos eles somam penas máximas maiores de 2 anos, podendo afastar a competência do Juizado Especial. Porém, há entendimento de que, se os fatos são conexos e superam essa soma, o caso sai do Juizado. De qualquer forma, **em teoria** o MP poderia propor uma transação abrangendo as condutas. Talvez oferecesse algo como: pagamento de determinada quantia ou prestação de serviços por alguns meses, para extinção da punibilidade. A vantagem para Thiago: ele não sofreria condenação nem antecedentes criminais – o caso seria encerrado com o cumprimento do acordo. A **desvantagem** é que a transação exige concordância e implica aceitação dos fatos em certo grau (embora não seja tecnicamente confissão de culpa, é preciso assumir a responsabilidade de cumprir a pena alternativa). Dado o clamor público do caso, o MP pode ficar reticente em oferecer transação (até por política institucional, podem querer uma resposta mais dura a agressões contra professores). Ainda assim, pela letra da lei, estaria apto. Se a transação fosse oferecida e Thiago aceitasse, por exemplo, pagar uma multa ou frequentar um curso de controle de agressividade, o processo seria arquivado sem registro de condenação.

3. Suspensão Condicional do Processo – “Sursis Processual” (Lei 9.099/95, art. 89): Se a transação não ocorreu (ou não foi cabível por algum motivo) e o Ministério Público oferecer denúncia, ainda assim existe a possibilidade de **suspensão condicional do processo**, desde que preenchidos seus requisitos. O art. 89 da Lei 9.099/95 prevê que, “*nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano*”, o MP, ao oferecer a denúncia, **poderá propor** a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não seja reincidente e cumpra condições estabelecidas ³⁸. No caso de Thiago, verifiquemos as penas mínimas: lesão leve (mín. 3 meses), injúria (mín. 1 mês ou multa), desacato (mín. 6 meses) – todas **menores ou iguais a 1 ano** de mínimo. Portanto, **cada um** dos crimes isoladamente permitiria o sursis processual. A dúvida é se, estando cumulados, isso impede; mas a jurisprudência majoritária entende que se o processo engloba vários crimes, e *nenhum deles individualmente tem pena mínima acima de 1 ano*, pode-se sim propor a suspensão (especialmente se os fatos são conexos). Assim, muito provavelmente, **ao ser apresentada a denúncia, o próprio Promotor de Justiça deve propor a suspensão do processo** por dois anos, por exemplo, impondo condições. Essas condições costumam ser: proibição de frequentar determinados lugares (talvez a escola), comparecimento mensal em juízo, não cometer novos delitos, às vezes prestação de serviço comunitário ou pagamento de cestas básicas, etc. ³⁸ ³⁹. Se Thiago Lênin aceitar (e ele aceitaria se assessorado por uma defesa prudente, pois é altamente vantajoso), o juiz homologa e o processo fica suspenso. Durante o período (digamos 2 anos), ele teria que cumprir as medidas e **ficar longe de confusão**. Ao final, cumpridas as condições, o processo é extinto e ele não é condenado ⁴⁰ ³⁵. Em suma, o *sursis processual* seria uma solução excelente: evita a condenação formal, mas impõe um período de prova em que o réu mostra bom comportamento. Ressalte-se: para ter direito a isso, ele **não pode ser reincidente nem estar respondendo a outro processo**, o que acreditamos ser o caso (nada indica que tenha outros antecedentes). Também é necessário que o acusado e o MP aceitem – no caso, a defesa deveria trabalhar para convencer o MP a propor (o que é um dever legal do MP quando presentes requisitos) e convencer o cliente a aceitar as condições.

4. Penas Restritivas de Direitos (CP, art. 44) e Suspensão Condicional da Pena (CP, art. 77): Supondo que, ao final, Thiago Lênin seja de fato condenado por algum dos crimes, ainda assim existem alternativas para evitar o cumprimento de pena em regime prisional. O Código Penal permite que penas curtas sejam **substituídas** por penas restritivas de direitos (como prestação de serviços à comunidade ou limitações de fim de semana) se preenchidos certos requisitos. Os critérios do art. 44 do CP são: pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, **desde que o crime não envolva violência ou grave ameaça à pessoa**, e o réu não seja reincidente específico ⁴¹. Aqui temos um

ponto técnico: a lesão corporal e o desacato envolvem *violência ou ameaça*? – lesão corporal é, obviamente, *violência física à pessoa*. Pela letra da lei, isso impediria a substituição. Entretanto, há entendimentos judiciais razoavelmente flexíveis em casos de **violência de menor gravidade**. Algumas decisões sustentam que agressões leves, em contextos específicos, ainda podem ter a pena substituída, principalmente quando a pena aplicada é baixa e o réu não apresenta periculosidade. De todo modo, se Thiago fosse condenado somando, digamos, 1 ano pela lesão + alguns meses pelos outros, possivelmente a pena total ficaria em torno de 1 ano e poucos meses ou até menos (se houver concurso formal). Sendo menor que 2 anos, o juiz poderia conceder a **suspensão condicional da pena** (o “sursis” comum, art. 77 CP) por 2 a 4 anos, mediante condições. Isso significa que ele *nem* chegaria a cumprir pena, desde que ficasse em prova pelo período determinado e seguisse requisitos (semelhantes aos do sursis processual, mas concedido após condenação). O sursis da *pena* requer requisitos semelhantes: pena até 2 anos, réu primário, circunstâncias favoráveis. Thiago provavelmente os teria.

Além disso, se a pena final não for suspensa, **a prisão dificilmente seria em regime fechado**: pelas quantias em jogo, seria no máximo regime **aberto** (que geralmente se cumpre em casa de albergado ou até prisão domiciliar) ou **semiaberto** (mas isso para penas acima de 1 ano se fossem somadas). Porém, a defesa deve lutar para que nem semiaberto seja necessário. A alternativa é propor já na sentença a **substituição por penas alternativas** – por exemplo, converter uma pena de digamos 1 ano e 6 meses de detenção em prestação de serviços à comunidade + multa. Entretanto, como mencionado, a lei veda substituição quando há violência à pessoa (o que tecnicamente impede na lesão). Ainda assim, a defesa pode argumentar que, dado o perfil do réu (provavelmente trabalhador, primário) e a natureza específica do caso, a finalidade da pena seria melhor alcançada com uma punição alternativa (como obrigá-lo a participar de programas de conscientização contra violência escolar e prestar serviços comunitários numa escola, por exemplo), do que com encarceramento. Essa abordagem apela não só ao princípio da humanidade, mas também à **ressocialização** efetiva – já que um pai de família preso não traz benefício claro à sociedade, enquanto uma pena alternativa poderia educá-lo e reparar parcialmente o dano.

5. Acordo de Não Persecução Penal (ANPP): Cabe mencionar, por completude, o instituto introduzido pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) – o ANPP, previsto no art. 28-A do CPP. Ele permite ao MP e ao investigado firmarem um acordo, antes da denúncia, em crimes sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, pelo qual o investigado cumpre certas condições (reparar dano, prestar serviço etc.) e o caso é arquivado sem denúncia. No caso de Thiago, infelizmente, o fato de ter havido **violência física** (lesão ao professor) impede o ANPP, porque a lei veda se houve violência ou grave ameaça. Assim, esse instituto não se aplica aqui. Mas mencionamos para distinguir da transação penal: o ANPP seria um acordo para crimes um pouco mais graves que Juizado, porém sem violência – o que não é o caso.

6. Sinceridade e Arrependimento (atenuantes informais): Embora não seja um “benefício” formal, a postura do acusado pode influenciar muito. Se Thiago Lênin demonstrar verdadeiro arrependimento, pedir desculpas públicas ao professor e à comunidade escolar, isso pode predispor o Ministério Público e o juiz a serem mais flexíveis em aceitar acordos ou penas brandas. Pelo relato, logo após o fato ele preferiu silenciar publicamente ⁴², mas no processo é comum a confissão espontânea e o arrependimento sincero servirem como atenuante (CP, art. 65, III, d – confissão). A defesa, portanto, pode aconselhá-lo a **confessar parcialmente** os fatos (admitir a agressão, explicar seus motivos) em troca de benefícios. Uma confissão pode facilitar, por exemplo, a suspensão condicional do processo ou, na sentença, reduzir a pena-base.

Em conclusão, sob uma perspectiva didática, vemos que o ordenamento oferece diversas vias para **evitar que um episódio isolado, ainda que grave, resulte na punição máxima do agente**. No caso

de Thiago Lênin, as *teses de defesa* passariam por mostrar atenuantes (legítima defesa putativa, inexigibilidade, emoção violenta), contestar elementos subjetivos (falta de dolo específico em injúria/desacato) e, paralelamente, **buscar a aplicação dos institutos legais de política criminal** que evitam o encarceramento ou a estigmatização penal. O direito penal brasileiro contemporâneo enfatiza a **solução consensual e a mínima intervenção** justamente em casos de primeira ofensividade, como parece ser este. Assim, a defesa bem orientada deverá envidar esforços para uma **resolução negociada** do conflito – seja via composição com a vítima, seja aceitando uma transação penal ou suspensão do processo – de modo que se satisfaça o interesse de justiça (com alguma reprimenda ao réu), sem destruir laços sociais ou reincidir em punições desnecessariamente rigorosas.

Conclusão

Em sala de aula, ao analisar este caso como um professor de Direito Penal experiente, concluo que há várias **teses defensivas plausíveis** a serem discutidas, embora seu sucesso dependa das nuances fáticas e da interpretação judicial. Recapitulando:

- **Causas de exclusão de ilicitude:** A legítima defesa de terceiro, à primeira vista, *não se concretiza*, pois não havia agressão atual contra a filha que justificasse o ato de Thiago Lênin. A situação configura retaliação, não defesa imediata, e a reação foi desproporcional a uma ofensa verbal, o que afasta o amparo do art. 25 do CP ¹³. A invocação da *legítima defesa da honra* também não tem respaldo jurídico atual ¹⁴. Ainda assim, discutimos a **legítima defesa putativa**: se o pai sinceramente (ainda que erroneamente) acreditou estar defendendo a filha de uma injustiça grave, isso pode excluir seu dolo e culpabilidade, nos termos do art. 20, §1º, do CP ¹⁷, especialmente se o erro for escusável. Na prática, porém, o erro dele parece mais fruto de precipitação do que de justificativa plena, o que tornaria essa excludente difícil de acolher – mas não impossibilita argumentá-la pedagogicamente.
- **Causas de exclusão ou diminuição da culpabilidade:** Avaliamos a **inexigibilidade de conduta diversa** como tese supralegal. Embora sedutora em termos de argumentação (pai agindo sob forte impulso de proteger a filha), esbarra no fato de que a lei espera que mesmo sob emoção as pessoas contenham atos de violência. Salvo situações extremas, a emoção em si não exime culpabilidade (CP, art. 28, I) ⁴³. De todo modo, a defesa pode usar essa tese para mitigar a reprovação do ato – alinhando com atenuantes formais como agir sob violenta emoção após injusta provocação da vítima (CP, art. 65, III, c) ¹⁵.
- **Dolo e tipicidade subjetiva:** Destacamos a necessidade de analisar se houve **animus injuriandi** e **animus desacatandi**. A defesa pode negar que Thiago quisesse *ofender a honra pessoal* do professor ou *desafiar a autoridade pública* deliberadamente. Se colhidos testemunhos de que ele agiu “fora de si”, isso ampara a tese de falta de dolo específico – já houve julgados entendendo atípico o desacato quando o réu agiu com ânimo exaltado sem intenção de ultrajar a função pública ²⁷. Essa linha, se bem sucedida, poderia levar à absolvição dessas imputações de injúria/desacato, ou pelo menos evitar a dupla condenação (pela absorção de uma pela outra).
- **Princípio da intervenção mínima:** Serviu de pano de fundo para argumentar que, *mesmo reconhecendo-se ilícitos os atos*, a resposta penal deve ser ponderada. O Direito Penal é a ultima ratio e não deve ir além do necessário ²⁸. Assim, defendeu-se privilegiar soluções **alternativas e consensuais**, já previstas em lei para delitos de menor gravidade: transação penal, suspensão condicional do processo, substituição de penas, etc. Essas medidas estão de acordo com a política criminal moderna e com jurisprudência que prega que crimes menos lesivos sejam tratados preferencialmente fora da lógica encarceradora ²⁹ ³⁵.

Finalmente, cabe mencionar que o professor agredido manifestou interesse em processar (representar), o que é compreensível. Mas do ponto de vista de prevenção e proporcionalidade, este caso também acende um alerta sobre a **violência no ambiente escolar** e a necessidade de respostas integradas. A Justiça poderá responsabilizar o pai, mas também é importante difundir que **nenhuma provocação justifica justiça pelas próprias mãos**, especialmente contra professores – e que eventuais abusos de docentes devem ser apurados pelas vias adequadas, nunca com agressão. Portanto, uma defesa responsável poderia inclusive, além de sustentar as teses jurídicas, propor que o acusado participe de atividades de reconciliação e conscientização, numa espécie de acordo restaurativo com a escola. Isso transformaria um evento lamentável em uma oportunidade de aprendizado para a comunidade, evitando novos casos.

Em suma, as **teses de defesa** em favor de Thiago Lênin Sousa podem ser articuladas de forma **tecnicamente consistente**, buscando atenuar ou excluir sua responsabilidade penal: desde a discussão de *excludentes de ilicitude* (legítima defesa de terceiro, putativa) e *exculpantes* (inexigibilidade), passando pela análise fina do *dolo* em cada tipo penal, até a utilização de princípios como intervenção mínima e benefícios legais previstos para casos de menor potencial ofensivo. O sucesso de cada tese dependerá das provas e da persuasão em demonstrar a circunstância excepcional vivida pelo réu. De qualquer forma, esse estudo serve para ilustrar aos alunos de Direito que o sistema penal brasileiro permite várias camadas de argumentação e de solução antes de simplesmente rotular alguém como criminoso e puni-lo – especialmente quando há fatores emocionais, contextuais e sociais a serem considerados, como há neste caso concreto. Afinal, o Direito Penal deve sempre ser aplicado com equilíbrio, humanismo e respeito aos direitos de todos os envolvidos, inclusive do acusado, sem perder de vista a proteção da ordem jurídica e das vítimas.

Referências Legais e Bibliográficas Selecionadas:

- Brasil, **Código Penal** (Dec-Lei 2.848/1940), arts. 25 (legítima defesa) ⁹, 20, §1º (erro sobre discriminante putativa) ¹⁷, 28, I (emoção e paixão), 129, caput (lesão corporal), 140 (injúria), 331 (desacato), 65, III, c (atenuante de violenta emoção após provocação), 44 (penas alternativas), 77 (sursis).
- Brasil, **Lei 9.099/1995**, arts. 74 (composição civil), 76 (transação penal) ³⁷, 89 (suspensão condicional do processo) ³⁶.
- Jurisprudência do STF e STJ sobre desacato (recepção pela CF/88) ³⁰ e sobre intervenção mínima (HC 215.522/RS – Min. Gurgel de Faria) ²⁸.
- **Mirabete, Júlio F., e Fabbrini, Renato N.**, definição de legítima defesa putativa ¹⁶.
- **Masson, Cléber**, citação sobre proporcionalidade na legítima defesa (exemplo de reação a ofensa verbal) ¹³ e repúdio à “defesa da honra” com violência ¹⁴.
- **TJDFT (Doutrina na Prática)** – material compilado citando que provocação não gera legítima defesa, apenas atenuantes ¹⁵.
- **Blog do Estratégia Concursos (Victor B. do Carmo)** – resumo sobre intervenção mínima, fragmentariedade e subsidiariedade, com lição de Roxin e julgado do STJ ³² ²⁹ ⁴⁴.
- **Gran Cursos (Blog)** – explicações sobre inexigibilidade de conduta diversa, citando Francisco Toledo ²¹ e alerta contra uso banal do conceito ²³.
- Notícia **Correio Braziliense (21/10/2025)** detalhando os fatos e versões do caso ⁷ ⁴⁵, e notícia **G1/TV Globo (21/10/2025)** confirmando as lesões e a atuação da filha para conter o pai ² ⁴.

Cada uma dessas referências embasou os argumentos aqui expostos, demonstrando como se constrói, de forma didática e fundamentada, a análise penal de um caso concreto e as possíveis linhas de defesa dele decorrentes.

- 1 3 5 6 7 8 19 24 45 **Veja momento em que professor é agredido dentro de escola no Guará**
<https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2025/10/7275318-veja-momento-em-que-professor-e-agredido-dentro-de-escola-no-guara.html>
- 2 4 18 42 **Pai de aluna agride professor por chamar atenção ao usar o celular em sala no DF.pdf**
file:///file_0000000022e061f5aa0cbac3bdfd0a59
- 9 **Art 25 do CP: Pronto! Você acabou de encontrar**
<https://www.peticoesonline.com.br/art-25-cp>
- 10 13 14 15 **Legítima defesa — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios**
<https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/a-doutrina-na-pratica/causas-de-exclusao-da-ilicitude/legitima-defesa>
- 11 12 16 **Uma análise sobre a legítima defesa | Jusbrasil**
<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/uma-analise-sobre-a-legitima-defesa/1128891288>
- 17 **CP - Código Penal, art. 20**
[https://www.legjur.com/legislacao/art/dcl_00028481940-20?](https://www.legjur.com/legislacao/art/dcl_00028481940-20?srsltid=AfmBOordOjqVLBG07KxvNfOuM4_bFYBkB9dHRXQCgbfz1K-IhNQnqTC)
[srsltid=AfmBOordOjqVLBG07KxvNfOuM4_bFYBkB9dHRXQCgbfz1K-IhNQnqTC](https://www.legjur.com/legislacao/art/dcl_00028481940-20?srsltid=AfmBOordOjqVLBG07KxvNfOuM4_bFYBkB9dHRXQCgbfz1K-IhNQnqTC)
- 20 **Legítima Defesa Putativa Reconhecida Pelo Conselho de Sentença**
[https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?](https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=leg%C3%ADtima+defesa+putativa+reconhecida+pelo+conselho+de+senten%C3%A7a)
[q=leg%C3%ADtima+defesa+putativa+reconhecida+pelo+conselho+de+senten%C3%A7a](https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=leg%C3%ADtima+defesa+putativa+reconhecida+pelo+conselho+de+senten%C3%A7a)
- 21 23 **Exigibilidade de conduta diversa**
<https://blog.grancursosonline.com.br/exigibilidade-de-conduta-diversa/>
- 22 **Inexigibilidade de Conduta Diversa por Coação Moral Irresistível**
[https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?](https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=inexigibilidade+de+conduta+diversa+por+coa%C3%A7%C3%A3o+moral+irresist%C3%ADvel)
[q=inexigibilidade+de+conduta+diversa+por+coa%C3%A7%C3%A3o+moral+irresist%C3%ADvel](https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=inexigibilidade+de+conduta+diversa+por+coa%C3%A7%C3%A3o+moral+irresist%C3%ADvel)
- 25 **Exaltação e Desabafo Não Configuram Delito de Desacato - Jusbrasil**
[https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?](https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=exalta%C3%A7%C3%A3o+e+desabafo+n%C3%A3o+configuram+delito+de+desacato)
[q=exalta%C3%A7%C3%A3o+e+desabafo+n%C3%A3o+configuram+delito+de+desacato](https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=exalta%C3%A7%C3%A3o+e+desabafo+n%C3%A3o+configuram+delito+de+desacato)
- 26 **[PDF] da alegação do delito de desacato para a configuração do crime de ...**
https://dspace.mj.gov.br/bitstream/1/7686/1/RBCP_N7_P97-117.pdf
- 27 **Jur. ementada 3181/2002: Penal. Desacato (CP, art. 331). Ânimo ...**
<https://arquivo.ibccrim.org.br/artigo/4239-Jur-ementada-31812002-Penal-Desacato-CP-art-331-Animo-exaltado-Ausencia-de-dolo-Nao-configuracao-do-crime>
- 28 29 32 33 44 **Princípio da Intervenção Mínima: Resumo para Carreiras Policiais**
<https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/principio-intervencao-minima/>
- 30 **Tipificação do crime de desacato não viola a garantia de liberdade ...**
<https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=446054&ori>
- 31 **Revista Eletrônica de Jurisprudência do STJ**
[https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?](https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1595452&tipo=0&nreg=201603035423&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20170630&formato=HTML&salvar=false)
[seq=1595452&tipo=0&nreg=201603035423&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20170630&formato=HTML&salvar=false](https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1595452&tipo=0&nreg=201603035423&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20170630&formato=HTML&salvar=false)
- 34 **Desacato: muito além da falta de educação | Portal Escola Judicial**
<https://www.trt4.jus.br/portais/escola/modulos/noticias/420894>
- 35 36 37 38 39 40 **Artigo 89 da lei 9099/95: o que diz, requisitos e consequências**
<https://advbox.com.br/blog/art-89-da-lei-9099-95/>
- 41 **Art. 44 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40 - Jusbrasil**
<https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10635164/artigo-44-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940>

43 Emoção e paixão — Tribunal de Justiça do Distrito Federal ... - TJDF

<https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/a-doutrina-na-pratica/imputabilidade/emocao-e-paixao>